

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 5087669-94.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

EMBARGANTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UFRJ. PARTE AUTORA. ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5087669-94.2024.4.02.5101

510015462551 .V3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 5087669-94.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

EMBARGANTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão referendada por esta Turma Recursal.

Argumenta a embargante, em síntese, a necessidade de suspensão do feito diante da admissão de recurso especial repetitivo sobre a matéria (Tema Repetitivo nº 1.233), sustentando, ainda, a ocorrência de omissões a serem supridas. No mais, requer o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

VOTO

Inicialmente, assevero que o entendimento aplicado no julgamento deste processo está em consonância com a Jurisprudência no E. STJ **EDCL NO RESP 1192556/PE - REPETITIVO E RESP 1607418/RS** e não há notícias de determinação de suspensão nacional, pelo STJ, após a interposição de outro recurso especial.

Especificamente quanto ao Tema Repetitivo nº 1.233 do STJ, vê-se que a determinação de suspensão se restringe aos Resps e AREsps em segundo grau de jurisdição e/ou na própria Corte Superior, não se estendendo ao caso dos autos. Confira-se:

Tema Repetitivo 1233	Situação Afetado	Órgão julgador	PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito	DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Definir se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais.				
Anotações NUGEPNAC	Dados parcialmente recuperados via sistema <i>Athos</i> - PGU - AGU. Afetação na sessão eletrônica iniciada em 6/12/2024 e finalizada em 12/12/2023 (Primeira Seção). Vide Controvérsia n. 422/STJ.				
Informações Complementares	Há determinação de suspensão dos REsps e AREsps em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, neste último caso, a providência prevista no art. 256-L do RISTJ.				

Por outro lado, pela leitura das razões recursais, vê-se que os argumentos delineados pela embargante, no sentido de que a Turma seria omissa na análise todos os argumentos da defesa apenas demonstram seu inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão colegiado.

As razões por que se entendeu pela manutenção da sentença na hipótese concreta foram exaustivamente expostas na decisão recorrida, não tendo a embargante trazido argumentos suficientes para desconstituí-la à vista dos fundamentos expendidos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, assevero que os dispositivos apontados nos embargos não restaram violados, diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida e da adoção da orientação jurisprudencial do Colendo STJ.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.